

Parti & Accordo

Il presente Accordo di Non-Aggiramento e Non-Divulgazione ("Accordo") è stipulato a partire dalla data di firma indicata di seguito tra SportForYou Srls e la Parte Ricevente ivi identificata, allo scopo di proteggere le informazioni riservate relative al sistema autonomo di soccorso acquatico Dolphin 3.

DATA DI DECORRENZA

RIFERIMENTO

ARS-NCNDA-D3

PARTE DIVULGANTE

Aqua Rescue Systems

Soggetto giuridico: SportForYou Srls · P.IVA

IT03275830218

Via E. Fermi 5, 39100 Bolzano (BZ),

Italia

info@sportforyou.net

sportforyou.net

PARTE RICEVENTE

NOME E COGNOME

AZIENDA / ORGANIZZAZIONE

INDIRIZZO

EMAIL

01

ARTICOLO 01 Premesse & Scopo

SportForYou Srls ("ARS" o "Parte Divulgante") è il sviluppatore e unico proprietario del **Dolphin 3** — un robot autonomo per il soccorso acquatico che incorpora hardware, software e know-how operativo proprietario, progettato per salvare vite in situazioni di emergenza acquatica.

ARS intende divulgare alla Parte Ricevente determinate Informazioni Riservate esclusivamente allo scopo di valutare una potenziale relazione commerciale, partnership, accordo di distribuzione, licenza o opportunità di investimento (collettivamente lo "**Scopo Consentito**").

Entrambe le parti riconoscono che le Informazioni Riservate hanno un significativo valore commerciale e strategico e che la loro divulgazione non autorizzata, l'uso improprio o lo sfruttamento arrecherebbero un danno immediato e irreparabile ad ARS, alla sua attività e alla sua posizione competitiva sul mercato.

Il presente Accordo stabilisce i termini e le condizioni in base ai quali le Informazioni Riservate saranno condivise, protette e — se necessario — restituite o distrutte. Con la firma, la Parte Ricevente conferma di aver letto, compreso e accettato tutte le disposizioni del presente Accordo.

02

ARTICOLO 02 Definizioni

"Informazioni Riservate" indica tutte le informazioni non pubbliche divulgate da ARS alla Parte Ricevente in qualsiasi forma — orale, scritta, visiva, elettronica o altro — incluse, a titolo esemplificativo:

- Specifiche tecniche, disegni costruttivi, dati CAD, design hardware e prototipi del sistema Dolphin 3
- Software, firmware, algoritmi, codice sorgente, sistemi di controllo e modelli di intelligenza artificiale
- Processi produttivi, identità dei fornitori, approvvigionamento di componenti e costi di produzione
- Piani aziendali, proiezioni finanziarie, strategie di prezzo, modelli di ricavo e analisi di mercato
- Proprietà intellettuale, brevetti (depositati o concessi), segreti commerciali, marchi e know-how
- Liste clienti, reti di distribuzione, accordi di partnership e informazioni di contatto
- Qualsiasi altra informazione designata come riservata da ARS al momento della divulgazione

Le informazioni **non** sono considerate Informazioni Riservate se: (a) diventano pubblicamente disponibili senza atto od omissione della Parte Ricevente; (b) sono state sviluppate in modo indipendente dalla Parte Ricevente senza utilizzo di Informazioni Riservate; o (c) sono state legittimamente ricevute da terzi senza restrizioni alla divulgazione.

03 ARTICOLO 03 Obblighi di Non-Divulgazione

La Parte Ricevente si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le Informazioni Riservate e in particolare a:

- Proteggere le Informazioni Riservate con almeno lo stesso livello di cura applicato alle proprie informazioni più sensibili, e comunque non inferiore a una cura ragionevole
- Utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per lo Scopo Consentito e per nessun altro scopo
- Non copiare, riprodurre, riassumere o creare opere derivate dalle Informazioni Riservate, salvo quanto strettamente necessario per lo Scopo Consentito
- Non effettuare il reverse engineering, disassemblare, decompilare o tentare in altro modo di derivare la composizione, il design o il funzionamento di qualsiasi componente del sistema Dolphin 3
- Non depositare domande di brevetto, registrare diritti di design o richiedere qualsiasi altra forma di protezione della proprietà intellettuale basata sulle Informazioni Riservate
- Non utilizzare le Informazioni Riservate per sviluppare, produrre o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza con il Dolphin 3

Tali obblighi rimangono in vigore per un periodo di **cinque (5) anni** dalla data del presente Accordo e sopravvivono a qualsiasi sua risoluzione o scadenza.

04 ARTICOLO 04 Non-Aggiramento

La Parte Ricevente si impegna a non aggirare, evitare, bypassare o eludere, direttamente o indirettamente, i legittimi interessi commerciali di ARS in qualsiasi transazione o relazione derivante o connessa al presente Accordo. In particolare, la Parte Ricevente non potrà:

- Contattare, sollecitare, trattare o stipulare accordi con fornitori, produttori, partner tecnologici, investitori, clienti, distributori o altri contatti presentati da ARS nell'ambito del presente Accordo, senza il previo consenso scritto di ARS
- Utilizzare le informazioni ricevute nel quadro del presente Accordo per sviluppare, produrre, distribuire, licenziare o commercializzare prodotti o tecnologie in concorrenza o sostanzialmente simili al Dolphin 3
- Assistere, consigliare o consentire a terzi di aggirare i diritti e gli interessi di ARS
- Intraprendere azioni che priverebbero ARS di opportunità commerciali, flussi di ricavi, partnership o vantaggi competitivi derivanti dal sistema Dolphin 3
- Instaurare rapporti commerciali diretti con parti introdotte da ARS senza l'esplicita previa approvazione scritta di ARS

Il presente obbligo di non-aggiramento rimane in piena vigore per un periodo di **cinque (5) anni** dalla data del presente Accordo.

ARTICOLO 05

05 Divulgazioni
Consentite

La Parte Ricevente potrà divulgare le Informazioni Riservate esclusivamente a propri dipendenti, dirigenti, amministratori, consulenti legali e consulenti finanziari che: (a) abbiano una comprovata necessità di conoscere le informazioni esclusivamente per lo Scopo Consentito; e (b) siano vincolati da obblighi di riservatezza scritti almeno altrettanto protettivi di quelli del presente Accordo. La Parte Ricevente rimane pienamente responsabile per qualsiasi violazione commessa da tali persone.

Qualora la Parte Ricevente sia tenuta dalla legge applicabile o da un ordine giudiziario vincolante a divulgare Informazioni Riservate, dovrà: (i) fornire ad ARS tempestiva previa comunicazione scritta nei limiti consentiti dalla legge; (ii) collaborare con ARS per ottenere un'adeguata misura protettiva; e (iii) divulgare solo il minimo indispensabile di Informazioni Riservate richiesto per adempiere a tale obbligo.

ARTICOLO 06

06 Restituzione &
Distruzione

Su richiesta scritta di ARS in qualsiasi momento, o automaticamente alla risoluzione del presente Accordo, la Parte Ricevente restituirà prontamente ad ARS o distruggerà in modo certificabile tutte le Informazioni Riservate in suo possesso o controllo — incluse tutte le copie, i riassunti e le opere derivate — e ne confermerà la restituzione o distruzione per iscritto entro **dieci (10) giorni lavorativi**. Le Informazioni Riservate archiviate elettronicamente devono essere eliminate definitivamente da tutti i sistemi, dispositivi e supporti di backup.

ARTICOLO 07

07 Durata & Risoluzione

Il presente Accordo decorre dalla data dell'ultima firma e ha durata di **cinque (5) anni**, salvo risoluzione anticipata da parte di una delle parti con trenta (30) giorni di preavviso scritto. Tutti gli obblighi di riservatezza e non-aggiramento sopravvivono a qualsiasi risoluzione o scadenza per l'intero periodo quinquennale a decorrere dalla data di esecuzione originale.

ARTICOLO 08

08 Rimedi

La Parte Ricevente riconosce che qualsiasi violazione del presente Accordo causerebbe ad ARS un **danno irreparabile** per il quale il risarcimento monetario da solo non costituirebbe un rimedio adeguato. Di conseguenza, ARS avrà diritto di richiedere provvedimenti cautelari immediati e altri rimedi equitativi senza necessità di provare il danno effettivo o prestare cauzione, in aggiunta a tutti gli altri rimedi disponibili per legge o in equity. La Parte Ricevente manleva e tiene indenne ARS da tutte le perdite, i costi, i danni e le spese legali derivanti da qualsiasi violazione del presente Accordo.

ARTICOLO 09

09 Legge Applicabile & Giurisdizione

Il presente Accordo è disciplinato e interpretato in conformità al diritto **italiano**, senza riguardo alle sue disposizioni sui conflitti di legge. Qualsiasi controversia, contestazione o pretesa derivante da o connessa al presente Accordo sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di **Bolzano (BZ), Italia**. Entrambe le parti rinunciano irrevocabilmente a qualsiasi obiezione a tale foro per motivi di scomodità o altro.



SOTTOSCRIZIONE

In Fede Quanto Sopra

Le parti hanno sottoscritto il presente Accordo di Non-Aggiramento e Non-Divulgazione a partire dalla data di decorrenza indicata in precedenza, ciascuna debitamente autorizzata a farlo. Le firme elettroniche sono considerate valide e vincolanti.

PARTE DIVULGANTE — ARS

NOME E COGNOME

Arno Lanziner

CARICA

Amministratore Delegato (CEO)

AZIENDA

SportForYou Srls

DATA

FIRMA

PARTE RICEVENTE

NOME E COGNOME

CARICA

AZIENDA

DATA

FIRMA